

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5063292-59.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DE SOUSA LONGA

RECORRIDO: NATALIA DE SOUSA LONGA

MEDIDA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO PARA USO OFF LABEL. PRESCRIÇÃO DE RITUXIMABE 50 ML PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA, EM VIRTUDES DE SUAS CONDIÇÕES CLÍNICAS. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA UNIÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DA DEMORA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2024.

5063292-59.2024.4.02.5101

510014334312 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5063292-59.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DE SOUSA LONGA

RECORRIDO: NATALIA DE SOUSA LONGA

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência ajuizada contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à União que forneça à autora o medicamento Rituximabe 50mL (6 frascos por ano), nos termos da petição inicial do processo originário nº 5047956-15.2024.4.02.5101.

No **evento 3, DESPADEC1** esta relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

No **evento 13, CONTRAZ1**, a parte autora peticiona argumentando contra o pedido recursal.

Sem outras manifestações posteriores, passo à decisão.

VOTO

De início, esclareça-se que o que se examina na medida de urgência é a possibilidade de alteração ou a necessidade de manutenção da decisão recorrida que foi proferida liminarmente.

No caso, os argumentos apresentados pela recorrente já foram exaustivamente apreciados na decisão monocrática de evento 3, a cujos fundamentos me reporto para reiterar a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora (art. 300 do CPC).

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado,

dê-se baixa e arquivem-se.

5063292-59.2024.4.02.5101

510014334311 .V2